



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

תיק מס': 266/12

התובעת:

**נציגות הבית המשותף
ברחוב השלו 410, ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד משה חן**

הנתבעת:

מרגלית בוכריס

- נ ג ד -

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

העובדות הצריכות לעניין

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן גם: "**הנציגות**") ברח' השלו 410, ירושלים, הידוע כחלקה 32 בגוש 28052 (להלן: "**הבית המשותף**"). על פי הרישום בפנקס הבתים המשותפים, לבית המשותף 27 חלקות משנה.
2. הנתבעת היא בעלת זכויות החכירה בדירה הרשומה כחלקת משנה 8.
3. הנציגות הגישה תביעה כנגד הנתבעת לתשלום חובותיה עבור ניהול ואחזקת הרכוש המשותף החל מאפריל 2011. בתיק התקיימו שני דיונים וההליכים בו הוארכו, וזאת בניסיון למצות את האפשרויות להגיע להסדר מוסכם. מהותו של ההסדר שהציעה הנתבעת היתה כי היא תבצע את עבודות הניקיון בבית המשותף, כאשר שכרה יקוזז מחובותיה לנציגות (להלן: "**המיתווה**"). על אף מספר ניסיונות, הן לא הבשילו לכדי הסכם ואף התחיבותה של הנתבעת לכנס את האסיפה הכללית על מנת לדון בהצעה זו (שכאמור, העלתה הנתבעת עצמה) לא צלחה, וממילא לא נשאה פרי.
4. בדיון שהתקיים בפניי ביום 19.2.13 הודיעו הצדדים כך: "**אנו מסכימים כי הנתבעת תדאג לכינוס אסיפה כללית בתוך 14 יום כאשר באסיפה זו תידון בקשתה לנקות את הבית המשותף ולקזז שכרה מחובה לנציגות. הצדדים יודיעו בתום האסיפה הכללית האם מתווה זה אושר. ככל שלא תאושר בקשת הנתבעת**



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

באסיפה הכללית, או שתאושר חלקית, אנו מסכימים כי יינתן פסק הדין על יסוד החומר המצוי בתיק ללא צורך בדיון נוסף".

5. ביום 13.3.12 הודיעה הנתבעת כי לאחר "התייעצויות רבות עם השכנים ושניים מנציגי הוועד", העדיפו אלה שלא לכנס את האסיפה הכללית אלא לחתום על הסכמתם. להודעה צירפה מסמך הנחזה להיות הסכמתם של 20 מבעלי הדירות המאשרים את המיתווה שהציעה.

6. ביום 2.4.13, ולאחר שהועברה לידיה הודעת הנתבעת על נספחיה, הודיעה הנציגות כי היא מתנגדת להעסקת הנתבעת. בין היתר צוין בתגובתה כי "בבניין עובד מנקה מזה יותר מחודש והתובעת מרוצה מתפקודו".

7. כעולה מפירוט העובדות, בסופו של יום ניסיונות להגיע להסדר מוסכם בין הצדדים לא צלחו. בהתאם להסכמת הצדדים, נותר להכריע על פי שורת הדין, וזאת על פי החומר המצוי בתיק.

עיקרי טענות התובעת

8. התובעת טוענת כי הנתבעת לא שילמה את דמי אחזקת וניהול הבית המשותף מחודש אפריל 2011, ובסך הכל חובה לנציגות עומד על 3,400 ₪ נכון ליום הגשת התביעה (10.10.12).

9. עוד נטען כי פניות חוזרות ונשנות של התובעת אל הנתבעת הושבו ריקם, והיא עומדת בסירובה לשלם את חלקה.

10. לפיכך עותרת התובעת לחייב את הנתבעת בתשלום חובה בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

עיקרי טענות הנתבעת

11. הנתבעת טוענת כי שילמה את תשלומי הועד עד לחודש יוני 2011 באמצעות המחאות.

12. לטענת הנתבעת בסוף חודש יוני 2011 התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות, בה ביקשה, באמצעות אבי בנותיה, לבטל את תשלום מערכת ההסקה המרכזית שכן היא אינה עושה בה שימוש, ולשלם את הסכום של חשמל וניקיון בלבד המסתכם ב- 80 ₪ לחודש, וזאת עד לכשיתפר מצבה הכלכלי.

13. לטענתה חובתה הבסיסית הינה לשלם עבור חלקה המינימלי עבור ניקיון וחשמל, ולא בעבור שירותי ההסקה שאינה עושה בהם שימוש.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

14. בכתב הגנתה טענה כי הסירה את כל גופי מערכת ההסקה המרכזית בביתה, כפי שהנחתה אותה מי שהייתה גזברית הנציגות באותה עת – "הגב' עדה". עם זאת, בדיון שהתקיים בפניי ביום 13.1.13 ולאחר שהובהרו לנתבעת ובן זוגה השלכות ניתוקם ממערכת ההסקה על התשלום החודשי, הודיע מר כנפו בן זוגה של הנתבעת, כי עליהם לשקול "האם בכלל משתלם לנו להתנתק ממערכת ההסקה, וזאת לאור העלויות הכרוכות בכך".

15. עוד טענה הנתבעת בכתב הגנתה כי באותה ישיבת אסיפה כללית הועלתה הצעה שבתמורה לתשלום עבור מערכת ההסקה המרכזית, הנתבעת תעסוק בניקיון הכניסות בבית, אך כשבוע לאחר מכן נמסר לה ע"י נציגי הנציגות שההצעה לא התקבלה.

16. טענה נוספת שהעלתה הנתבעת הינה כי היא סובלת מבעיות של רטיבויות חמורות בביתה בשל היותה מתגוררת בקומה העליונה, וכי התובעת לא עושה דבר לפתרון הבעיה.

דיון והכרעה

הינתקות ממערכת ההסקה מרכזית

17. בטרם יוחלט באשר לחלקה של הנתבעת בתשלום עבור דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, אפנה לבחינת טענתה של הנתבעת בנוגע להינתקות ממערכת מרכזית להסקה (להלן: "מערכת מרכזית").

18. סעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע את העיקרון לפיו, בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים. אלא, שכל זה מותנה בתנאים הקבועים בתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991. (להלן: "התקנות").

19. בסעיף 4 לתקנות נקבע כך :

"(א) בעל דירה הרוצה לנתק דירתו ממערכת מרכזית חייב למסור הודעה על כך, בנוסח שבתוספת, לנציגות הבית המשותף, 15 ימים לפחות לפני ביצוע ההינתקות.

(ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תזמין נציגות הבית המשותף בודק לבדיקה לפני ההינתקות לשם קביעת דרך ביצועה ואחרי ההינתקות לשם אישור תקינות ביצועה; התשלום הכולל לבדוק בעד שתי הבדיקות, יהיה כאמור בתקנה 1 לתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991.

(ג) קביעות הבדוק יינתנו בכתב, ונציגות הבית המשותף תמציא עותק מהם לבעל הדירה שהחליט לנתק דירתו מהמערכת המרכזית.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

(ד) באישור ייקבע שההינתקות נעשתה על פי הוראות תקנות אלה, כי מקום הניתוק נסגר בחוט ברזל וחותרם וכי המערכת פועלת לאחר ההינתקות כפי שפעלה קודם."

20. אין חולק כי הנתבעת לא פעלה בהתאם לתקנות. הנתבעת לא טענה כי ניתוקה ממערכת ההסקה המרכזית נעשה באופן הקבוע בתקנות וממילא לא תמכה טענותיה בראיות מספיקות.

21. ראייה מכרעת היא הצהרתו של מר כנפו, בן זוגה של הנתבעת, בדיון אשר נערך בפניי ביום 13.1.13, לפיה עליהם לשקול אם משתלם להם להתנתק ממערכת ההסקה [וזאת לאור העלויות הכרוכות בכך, כקבוע בתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991].

22. לפיכך, ובהיעדר כל הודעה על כך מטעם הנתבעת, עולה בבירור כי בלבה של הנתבעת טרם גמלה ההחלטה האם היא מעוניינת בהינתקות ממערכת הסקה וממילא- היא לא התנתקה מהמערכת המרכזית כדין. על כן, מתייטר הצורך בדיון בדבר השלכותיה של הינתקות ממערכת מרכזית לעניין חובה הנטען.

23. משנקבע כי הנתבעת לא התנתקה מהמערכת המרכזית, יש לדון בהצעתה אשר נדחתה ע"י הנציגות -להחזיר את חובה בגין רכיב התשלום עבור המערכת המרכזית באמצעות ניקיון הבית המשותף וקיצוז שכרה מחובותיה לנציגות.

קיצוז חובות הנתבעת על דרך של עבודת בניקיון הבית המשותף

24. סעיף 65 לחוק קובע כי : " לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף."

25. סעיף 69 לחוק קובע - "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות."

26. סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד בע"מ ואח', פ"ד לו (2), 21 :

"מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת ע"י האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי והשוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

**החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות
ההפעלה השונות וכדומה".**

27. מכל האמור לעיל עולה כי משנבחרה נציגות כדין, רשאית היא להיקשר בחוזים הדרושים לניהולו התקין של הבית, ובתוך כך רשאית גם להיקשר עם עובד ניקיון כזה או אחר, ואין צורך בהחלטת האסיפה הכללית לצורך כך.

28. מכאן כי מסמכותה של הנציגות שלא לאשר העסקתה של הנתבעת בניקיון הבית המשותף.

29. מקור החוב לתשלומי הנציגות, הנו בסעיף 58 לחוק המקרקעין הקובע:

**"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו
התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים
המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס
שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית
המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.
לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש
המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים
שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".**

30. הלכה היא כי בעל דירה הטוען כנגד החיוב הנדרש ממנו איננו יכול להימנע באופן חד צדדי מתשלום ועליו לפנות לאסיפה הכללית לקבלת החלטה בעניינו או למצער להגיש תביעה משפטית כנגד הנציגות (ראה: רע"א 294/87, שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם ב"נבו"), ע"א 3454/04 (מחוזי-ת"א) אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ (טרם פורסם)).

31. כן נפסק לא פעם כי אין בעל דירה רשאי להתנות תשלומיו בדרישותיו מהנציגות: בע.א. 204/79, וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד א' עמ' 498, נקבע כי "אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא". על הלכה זו חזר ביהמ"ש המחוזי בירושלים בע.א. 58/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף לעיל באומרו: "חבותו של כל בעל דירה אינה מותנית בביצוע החיובים האחרים על פי התקנון ... חבותו של בעל דירה עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים במילוי חיוב כל שהוא שהוטל עליהם". פסק דין זה גם אושר בביהמ"ש העליון ברע"א 294/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם ניתן ביום 28.10.87) אשר קבע עוד: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

32. בנסיבות אלה, כפי שעולה מן המצב המשפטי אשר נפרש לעיל, אין הנתבעת זכאית להעמיד תנאים לנציגות לצורך תשלום חובה. כל עוד אין הנציגות מוכנה להעסיקה ולקזז את חובה, לא ניתן לחייב את הנציגות לעשות כן. לנציגות הפררוגטיבה לקבוע את זהות עובדי הניקיון בבית המשותף ואין בעל דירה יכול לכפות עליה עובד זה או אחר. אמנם, הנציגות היא עושה דברם של בעלי הדירות בבית, ומחויבת לפעול בהתאם להחלטות המתקבלות באסיפה הכללית, אולם, במקרה הנדון לא התקבלה כל החלטה באסיפה הכללית באשר לזהות עובד הניקיון בבית המשותף ועל כן, נותרת הסמכות לקבוע את זהות עובד הניקיון בידי הנציגות.

33. בהקשר זה יש להעיר כי אין די בטענה המשתמעת מהמסמכים אשר צורפו להודעת הנתבעת, לפיה 20 מבעלי הדירות מסכימים למתווה שהוצע על ידה. ראשית, לא ברור מהחתימות אשר צורפו להודעתה האם מדובר בחתימות של גורמים מוסמכים- דהיינו בעלי דירות בלבד או שמא גם של שוכרים וכד'. שנית, לא ברור גם על מה בדיוק חתמו בעלי הדירות שכן על גבי טבלת החתימות מצוין "חתימה בהסכמה לניקיון הכניסות", ולא מתואר שם המתווה המוצע בכללותו אשר כולל את ביצוע עבודות הניקיון על ידי הנתבעת וקיוזו שכרה מסך חובה לנציגות. כך גם לא מצוין משך תקופת ההעסקה, גובה החוב- כל אלה נתונים חשובים ומהותיים לצורך קבלת החלטה של בעלי הדירות באשר להצעת הנתבעת. במצב דברים זה, ומשוויתרו הצדדים על הבאת עדים ושמיעת ראיות, לא ניתן להסתמך על מסמכים אלו בטענה כי רוב של בעלי הדירות מסכים למיתווה שהציעה הנתבעת, כנטען על ידה.

34. לא בכדי בהחלטתי מיום 19.2.13 הוריתי כי "הנתבעת תדאג לכינוס האסיפה הכללית". במעמד זה יכלה הנתבעת לפרט את עמדתה, לרבות גובה חובה ואופן הקיזוז המבוקש וכן יכלו המתנגדים להביע דעתם. בסופו של יום הייתה יכולה להתקבל החלטה לאחר שמלוא החומר והמידע הרלוונטי נפרש לנגד עיני בעלי הדירות. אלא, שאסיפה כאמור לא התכנסה וכפי שציינתי, אין די במסמכים שצירפה הנתבעת להודעתה.

35. לפיכך, וכפי שמצינו לעיל, בהיעדר כינוסה של אסיפה כללית וקבלת החלטה בה, מוסמכת הנציגות לקבוע את זהות הגורם אשר יטפל בניקיון הבית המשותף. משעה שהנציגות סירבה להצעת הנתבעת ולא הוכח רוב בעלי דירות המסכים לה, לא ניתן לחייבה בכך.

36. יש להוסיף כי טענות התובעת באשר לרטיבות שאיננה מטופלת שמורות לה והיא זכאית להגיש תביעה משפטית כנגד הנציגות להבטחת זכויותיה, ככל שהיא מוצאת לנכון לעשות כן (וכמובן מבלי שיהיה בכך להביע עמדה בשאלת סיכוי התביעה לגופו של ענין). דא עקא, כפי שפורט בהרחבה לעיל, לא ניתן לעכב תשלומים המגיעים לנציגות בשל טענה כי זו לא מקיימת את חובותיה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

37. הנתבעת טענה עוד, בכתב הגנתה, כי שילמה **בהמחאות** את תשלומי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף עד לחודש יוני 2011, אך לא הביאה ולו בדל של ראיה לכך. מובן כי הנתבעת יכלה להציג אסמכתא לתשלום ההמחאות ופירעונן מהבנק, אולם בחרה שלא לעשות כן ולכן אין בידי לקבל את טענתה כי התשלום אכן בוצע. העברת הנטל לידי הנתבעת בנושא ביצוע התשלום נעוץ בהיותה של הטענה טענה מסוג "הודאה והדחה" שיסודה בטענת "פרעתי". בהקשר זה יפים דבריו של כב' השופט ת. אור ברע"א 7454/96, **איזבינסקי נ' טייטלבוים** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 5.1.97).

"השאלה אם לפנינו 'הודאה והדחה' אם לא איננה תלויה בסעד המתבקש על ידי המשיב. שאלת הסעד המבוקש היא שאלה נפרדת ומאוחרת, אשר אינה רלוונטית בשלב סיווג טענת ההגנה. אחד הרציונלים להעברת נטל השכנוע מקום שנטענת טענת 'הודאה והדחה' נעוץ בכך שקל יותר להוכיח טענה חיובית (כגון 'פרעתי') מאשר טענה שלילית (כגון 'החוב לא שולם'). רציונל זה מתקיים באותה מידה כשמדובר בתביעת חוב וכשמדובר בתביעה לסעד הצהרתי בגין אי תשלום חוב..."

סוף דבר

- א. התביעה מתקבלת.
 - ב. הנתבעת תישא במלוא התשלום המבוקש בגין חובה עבור דמי אחזקת וניהול הרכוש המשותף מחודש אפריל 2011, בסך 3400 ₪. למותר לציין כי הסכום האמור הנו בגין התקופה מושא כתב התביעה, ועל הנתבעת לשלם את יתרת חובותיה בגין התקופה שמעבר לכך כדין.
 - ג. סכום זה יישא תוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.
 - ד. לא נסתרו מעיניי טענותיה של הנתבעת בדבר מצבה הכלכלי, אשר נתמכו באישור המוסד לביטוח לאומי בדבר זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בחלק מהתקופה הנדונה. אולם הנתבעת הינה בעלת דירה, וככזו חלות עליה החובות הכרוכות במעמד זה. יחד עם זאת, ובשים לב לטענות הנתבעת באשר לקשייה הכלכליים, אני מורה כי הנתבעת תישא בסכום הפסוק ב- 5 תשלומים שווים, כאשר התשלום הראשון ישולם ביום 1.6.2013, והתשלומים שאחריו ב-1 לכל חודש עוקב, וזאת בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל.
 - ה. הנתבעת תישא בתשלום הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד בסכום כולל של 800 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, ולאחריו יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין.
- ניתן היום, ג' סיון תשע"ג, 12 מאי 2013, בהיעדר הצדדים ונשלח לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום המקרקעין